

통 보

제 목 협상에 의한 계약 추진 시 기술평가 항목 개선 필요
관 련 부 서 경남서부지사
내 용

1. 업무 개요

경남서부지사는 산청군과 공동으로 추진한 「2024년 산청군 LP가스시설 안전관리 대행사업」에 협상에 의한 계약방식을 적용하고 수탁사업자를 선정하여 해당 용역을 추진하였다.

[표 1] 2024년 산청군 LP가스시설 안전관리대 대행사업 추진현황

계약명	추정가액	입찰공고일	낙찰자 결정방법
2024년 산청군 LP가스시설 안전관리 대행사업	*. *억	2024.1.29	협상에 의한 계약

※ 자료출처 : 경남서부지사 2024년 산청군 LP가스시설 안전관리 대행사업 자료 재구성

2. 관련규정 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」(이하 “시행령”) 제43조(협상에 의한 계약체결)에 따르면 다수의 공급자들로부터 제안서를 제출받아 평가하여 협상적격자를 선정 후 협상절차를 통해 가장 유리하다고 인정되는 자와 계약(이하 “협상에 의한 계약”)을 체결할 수 있다.

특히 기획재정부 계약예규 「협상에 의한 계약체결기준(제2024-9호, 2024.9.13. 시행)」(이하 “예규”)에서는 시행령 제43조에 의한 협상에 의한 계약의 체결에 필요한 사항을 정하고 있으며, 예규 제16조(세부기준의 제정)에서 각 기관장은 협상에 의한 계약을 체결함에 있어 필요한 세부기준을 정하여 운용토록 하고 있다.

이에 따라 우리공사는 시행령 제43조에 의한 협상에 의한 계약의 체결함에 있어 필요한 사항을 정하기 위하여 「계약관리규정」(이하 “규정”)을 제정하고 있다.

한편 예규에서는 제안서의 제출 방법 및 평가, 입찰가격 평가, 협상적격자 선정, 협상 절차 등 협상에 의한 계약을 체결하기 위해 필요한 사항을 정하고 있으며 이 중 제안서의 평가와 관련하여 예규에서 정하고 있는 제안서의 평가항목 및 배점한도는 [표 2]와 같다.

[표 2] 제안서의 평가항목 및 배점한도

구 분	평가항목	배점한도(점)	비고
계		100	
기술능력평가	· 기술·지식능력 · 인력·조직·관리기술 · 사업수행계획 · 지원기술·사후관리 · 수행실적 · 재무구조·경영상태 · 상호협력 · 외주근로자 근로조건 · 원가절감의 적정성 등	70	· 각 평가항목의 배점한도는 30점을 초과하지 못함
입찰가격평가		30	※ 평점 계산식 적용

※ 자료출처: 예규 [별표] 제안서의 평가항목 및 배점한도 재구성

또한, 예규 제7조에서는 계약의 목적·규모·특성에 따라 기술:가격 비율을 설정할 수 있으며, 정량 및 정성 평가는 평가의 항목은 구체적 기준이 명확하고 객관성의 확보가 가능하게 구성하도록 하고 있다.

그리고, 제안서의 평가항목 중 수행실적과 관련하여 예규에서는 추정가격이 고시금액(2.2억)¹⁰⁾ 미만인 소규모계약의 경우 평가항목에서 수행실적을 제외하되, 국민안전·보건·국가안보 등을 위해 수행실적평가가 불가피하다고 판단되는 경우는 수행실적평가가 가능하도록 정하고 있다.(‘20년 12월 30일 개정내용)

이는 개정(‘20년)을 통해 국민안전·보건·국가안보 등을 위한 용역은 수행실적평가를 수행함을 명확히 하여 개정의 취지를 살린 것으로 이해할 수 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

2024년 경남서부지사에서 협상에 의한 계약으로 체결한 ‘2024년 산청군 LP 가스시설 안전관리 대행사업 용역’의 추진현황을 확인한 결과, 해당 용역은 아래 [표 3]와 같이 평가항목에 수행실적평가를 제외한 것으로 확인되었다.

[표 3] 제안서의 평가항목 및 배점한도

평가항목		배점
정량평가	· 가스시설 시공업 등록 경력 (1종 또는 2종)	10
정성평가	· 사업의 목적과 방향성에 대한 인지 및 이해도	10
	· LP가스시설 안전관리업무 대행제도에 대한 이해도	10
	· 과업 수행을 위한 인력 투입·운영 계획 및 결과의 적정성	5
	· 과업 수행을 위한 사무실 확보·운영 계획 및 결과의 적정성	5
	· 과업 수행 시 위해사항 개선 등 응급조치 계획 및 결과의 적정성	5
	· 과업 수행 시 가스누출 등 고객민원 응대 계획 및 결과의 적정성	5
	· 업무수행 결과 관리, 보고 계획 및 결과의 적정성	10
	· 과업 수행을 위한 부적합·부재세대 관리 계획 및 결과의 적정성	10
	· 공급자, 지자체, 한국가스안전공사 등과의 협력방안	20
계		90

※ 자료출처 : 경남서부지사 2024년 산청군 LP가스시설 안전관리 대행사업 자료 재구성

10) 고시금액이란 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」제4조제1항의 규정에 의한 기획재정부장관이 정하여 고시한 금액을 말하며 용역의 경우 (‘ 23년 이후) 2.2억원

먼저 수행실적평가를 실시할 경우 수행실적이 없거나 저조한 소규모 기업 또는 창업초기기업은 입찰에 참가해도 낙찰자로 선정되기 어려워 이를 해소하기 위해 수행실적을 제외할 수 있겠으나, LP가스시설 안전관리 대행사업 용역의 과업 내용 상 국민생활과 밀접한 LP가스시설의 안전관리가 요구되므로, 사업의 원활한 진행을 위해 불가피하게 수행실적평가를 제외하는 것보다 국민안전을 위해 수행 실적평가를 수행하는 것이 본 용역의 목적달성을 위한 효과가 압도적으로 크다고 할 것이다.

따라서 ‘2024년 산청군 LP가스시설 안전관리 대행사업 용역’의 경우, 예규에서 정한 국민안전·보건·국가안보 등을 위해 기술평가 시 수행실적을 반영하고 평가했어야 한다.

한편 기술평가가 정량 10점, 정성 80점으로 구성되어 있으며, 정량항목은 ‘가스시공업 등록 연수’ 단일 지표에 불과하고, 정성항목은 ▲과업이해도 ▲응급 조치계획 ▲민원처리계획 ▲결과보고계획 등 유사 내용의 중복된 항목으로 과도하게 구성되어있다. 특히 정성평가 항목의 과다 비중(80점)은 주관적 평가 편차를 확대시킬 수 있는 구조이며, 일부 항목은 단일지표에 배점을 과다(20점) 배정하고 있으며 실현가능성과 무관한 정형적 계획중심 항목으로 구성하고 있다.

이는 평가결과의 객관적 비교 기능이 부족하고, 평가위원 주관에 따라 점수 편차가 과도하게 발생할 수 있는 구조로서, 평가결과의 수용성을 저해할 우려가 있다. 따라서 ‘2024년 산청군 LP가스시설 안전관리 대행사업 용역’의 경우, 과업내용 상 전문적인 안전관리 능력이 요구되므로, 정량지표에 ①유사실적(유사검사·점검·시공 실적), ②안전관리 이력(무사고·하자율), ③전문인력 보유(기술사, 기사 등) 등의 객관적 지표

를 강화하여 배점을 확대할 필요가 있으며,

정성지표는 ①사업·제도 이해도(법령, 안전관리 구조), ②과업수행계획(일정, 장비, 인력 배치), ③응급조치 대응계획(사고 대응 방안), ④협력 및 보고체계(지자체·공사 협업 구조) 등으로 항목의 중복을 제거하고 실현가능성을 평가하는 지표를 강화하여 정성평가의 배점을 축소함으로써 아래 [표 4]의 예시와 같이 정량·정성평가 항목을 균형있게 구성할 필요가 있다.

[표 4] 제안서의 평가항목 및 배점한도(예시)

구 분	평가항목	배점	주요지표
정량평가	· 유사 실적	15	최근 5년 유사검사·점검·시공 실적
	· 안전관리 이력	10	인증·무사고·하자율 등
	· 전문인력 보유	5	가스기술사·기사 등 인력
정성평가	· 사업·제도 이해도	10	법령, 안전관리, 민원처리 구조
	· 과업수행계획	15	일정, 장비, 인력 배치
	· 응급조치 대응계획	15	사고 대응 방안
	· 협력 및 보고체계	10	지자체·공사 협업 구조
계		90	

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 경남서부지사장은

협상에 의한 계약방식을 적용한 수탁사업자 선정 시 제안서 평가 기준의 명확성·객관성을 확보할 수 있도록 정량 및 정성평가 항목을 개선하여 주시고 차후 안전관리 대행 사업 등 계약사업 진행 시 적절하게 반영될 수 있도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다. (통보)